Podnikat v ČR mohou:

Fyzické osoby

- Podnikají dle **živnostenského zákona** na základě živnostenského listu nebo koncesní listiny.
- Firmou fyzické osoby je její jméno a příjmení (Jan Novák) nebo jméno a příjmení + dodatek (Jan Novák, tesař).
- Musí splnit všeobecné, popř. zvláštní podmínky provozování živnosti.
- Osoby podnikající **na základě jiného oprávnění – nejde o živnost, např. licence (soudní znalci, advokáti, daňoví poradci, auditoři, tlumočníci, lékaři).**
- Osoby provozující **zemědělskou výrobu** podle zvláštních předpisů.

Právnické osoby

Společnost několika lidí (účelové sdružení, výjimečně jen jeden člověk), která je **oprávněna vstupovat do právních vztahů a jednat svým jménem**. Jsou to:

1. Obchodní společnosti (osobní, kapitálové)
2. Družstva (zemědělská, bytová, stavební, spotřební, uměleckých řemesel)
3. Státní podniky (Česká pošta, s.p.)

Některé druhy firem – právnických osob se musí řídit speciálními zákony (zákon o bankách, zákon o burze cenných papírů, zákon o pojišťovnictví, zákon o rozhlasovém a televizním vysílání apod.).

Právnické osoby:

- zakládají se sepsáním zakladatelské listiny (1 společník) nebo společenské smlouvy (více společníků).
- Vzniká dnem zápisu do Obchodního rejstříku (OR).
- Součástí právnické osoby je i dodatek označující její právní formu – v.o.s., k.s., s.r.o., a.s., družstvo.
- Do OR se zapisují i fyzické osoby, které podnikají ve větším rozsahu.
- Do OR se zapisují i fyzická osoba, pokud má ve firmě prokuristu.
- Do OR se zapisují obchodní společnosti, družstva a jiné právnické osoby, jimž to ukládá zákon.

Prokura = zvláštní plná moc

- zmocňuje prokuristu ke všem právním úkonům (kromě prodeje nemovitosti)
- lze ji udělit pouze fyzické osobě (spolumajiteli nebo zaměstnanci firmy)
- prokurista musí být zapsán v obchodním rejstříku, jinak je prokura neplatná
- prokurista může podepisovat bankovní operace, většinu smluv, v nepřítomnosti ředitele firmy ho zastupuje.

Definice podnikání a podnikatele

Podnikání dle zákona o obchodních korporacích (je součástí občanského zákoníku) se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikatel samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem za účelem dosažení zisku.

Obchodní firma
Je jméno nebo název, pod kterým je podnikatel zapsán v živnostenském nebo obchodním rejstříku. **Firma nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele**.

Sídlo podnikatele
Fyzická osoba – místo bydliště nebo místo, kde mají hlavní obchodní závod.
Právnická osoba – adresa zapsaná do OR.

Podstata podnikání (je v samostatném rozhodování podnikatele):
- v jakém oboru bude podnikat (co, jak a pro koho vyrábět),
- v jaké právní formě podnikání (jako živnost, obchodní společnost apod.),
- kde bude podnik umístěn (na který trh bude působit),
- jaká bude organizace podniku,
- jaký kapitál bude do podnikání vložen, potřeba pracovníků,
- jak bude rozdělován zisk.

Jednání podnikatele
Fyzické osoby (živnostníci) jednají **osobně** nebo za něj jedná **zplnomocněný zástupce**.
Právnické osoby jednají prostřednictvím **statutárních orgánů** (jednatel, představenstvo) nebo prostřednictvím **zástupce**.

Podnikatelský plán (záměr)

Je **písemný materiál** popisující všechny podstatné **vnější i vnitřní faktory**, které souvisí se založením nového podniku. Přikládá se k žádosti o úvěr.

Při sestavování podnikatelského plánu je důležité respektovat riziko, které nás může v budoucnu potkat. Musí být srozumitelný, stručný, logický, pravdivý a doložen údaji.

Uživatelé podnikatelského plánu:
- sám podnikatel
- banky – nutno uvést předpokládanou návratnost (zhodnocení)
- investoři (společníci) – plán je podklad pro získání případných investorů (společníků)

Části podnikatelského plánu
1) *titulní strana* – jméno, sídlo, kontakty, IČ, společníci,…
2) *shrnutí* – o čem plán pojednává, myšlenky, přínosy (podnikatelský záměr, faktory úspěchu, podnikové cíle)
3) *profesní a osobní údaje o vlastnících firmy* – představit, kdo za projektem stojí, jejich schopnosti, zkušenosti, znalost oboru,…)
4) *popis podniku* – zvolená forma podnikání, organizace podniku, organizační struktura, odpovědnost pracovníků a jejich kompetence, způsob vedení účetnictví, umístění podniku,…)
5) *popis podnikatelské příležitosti* – popis výrobku či služby, na jaký trh se zaměříme, naše přidaná hodnota, …
6) *popis výrobku či služby* – konkurenční výhody, ceny, dodavatelé vstupů do výroby, časový harmonogram činností,…
7) *postavení firmy na trhu, konkurence* – analýza stávajícího trhu (velikost, zákazníci, konkurence, bariéry vstupu,…)
8) *marketing* – cenová politika (tvorba ceny), distribuce, propagace

9) *personální zdroje* – organizační struktura, klíčové pozice, kompetence, kvalifikace,…
10) *finanční plán* – prvotní výdaje při založení firmy, předpokládané náklady a výnosy, analýza bodu zvratu, rozvaha, …
11) *rizika projektu* – analýza rizik, krizový plán,…
12) *přílohy* – např. technická dokumentace k výrobku, ceníky, smlouvy apod.

Zakladatelský rozpočet

- Je součástí podnikatelského záměru.
- Má podobu tabulky.
- Zachycuje plánované peněžní příjmy a výdaje za určité období (měsíc, čtvrtletí) – plánovaný **cash fow** (tok peněz).
- Nastiňuje **finanční průběh** budoucího podnikání.

Právní formy podnikání

Rozeznáváme tyto formy podnikání:

- podniky jednotlivce (živnosti, podle zvláštních předpisů, zemědělci),
- obchodní společnosti (osobní – v.o.s., k.s.; kapitálové – s.r.o., a.s.),
- družstva (zemědělská, bytová),
- státní podniky (Česká pošta),
- ostatní.

Živnostenské podnikání

Živnost můžeme definovat jako **soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.**
Živnostenské podnikání upravuje Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání.

Podmínky pro získání živnostenského oprávnění

Aby mohl člověk (žadatel) získat živnostenské oprávnění, musí splnit následující podmínky:

- *všeobecné podmínky* – plná svéprávnost (musí mít nejméně 18 let, musí být právně způsobilý), bezúhonnost (nesmí být odsouzen za úmyslný trestný čin, který souvisí s podnikáním či předmětem podnikání)
- *zvláštní podmínky* – jde o odbornou nebo jinou způsobilost týkající se provozování živnosti. Tyto podmínky musí žadatel splnit pouze u některých druhů živností.

Druhy živností

Živnosti můžeme rozdělit na:

1) **ohlašovací** – žadatel obdrží Výpis z živnostenského rejstříku, pokud splní všeobecné, popřípadě zvláštní podmínky. Ohlašovací živnosti se dále dělí na:
   - *řemeslné* – vyžaduje se nejčastěji výuční list v daném oboru. Vzdělání v daném oboru může být nahrazeno vzděláním v příbuzném oboru + roční praxí, případně

šestiletou praxí (zedníci, zámečníci, malíři, hostinská činnosti, kosmetické služby,…)

- *vázané* – vyžaduje se výuční list nebo maturitní vysvědčení nebo VŠ diplom v příslušném oboru a určitá délka praxe nebo splnění určité podmínky (autoškola, projektování staveb, vedení účetnictví, oční optika, realitní činnost...).
- *volné* – vyžaduje se pouze splnění všeobecných podmínek, není třeba prokazovat odbornou ani jinou způsobilost (obchodní činnost, překladatelská činnost, výroba keramiky, pěstitelské pálení, ubytovací služby,…).

2) **koncesované** – u těchto živností jsou podmínky pro získání oprávnění přísnější, vyžaduje se speciální odborná způsobilost a spolehlivost. Navíc je požadováno schválení dalším státním orgánem (většinou ministerstvem). Například směnárenská činnost, taxi, detektivové, výroba a prodej zbraní, cestovní kanceláře, pohřebnictví atd.

Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění ***Výpisem ze živnostenského rejstříku***. Výpis z živnostenského rejstříku je vydán do 5 dnů ode dne, kdy bylo bezchybné ohlášení živnosti doručeno živnostenskému úřadu (u ohlašovacích živností), nebo do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese (u koncesované živnosti).

Oprávnění provozovat živnost vzniká až na výjimky:

a) u ohlašovacích živností dnem ohlášení
b) u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese

Vydaná živnostenská oprávnění jsou evidována v Živnostenském rejstříku, který vede Živnostenský úřad. Živnostenský rejstřík je seznam, ve kterém jsou evidovány údaje související s provozováním živnosti.

Odpovědný zástupce

Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je **fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu**. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti.

Živností **není** činnost lékařů, advokátů, znalců a tlumočníků, auditorů, bank, pořádání loterií, výroba elektřiny a plynu, výroba léčiv, námořní doprava a mořský rybolov, provozování rozhlasového a televizního vysílání apod.

Živnost je provozována v **provozovně**.

Všechny provozovny musí být **trvale a zvenčí viditelně označeny**:

- obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele;
- jeho identifikačním číslem.

Provozovny určené **pro prodej zboží nebo poskytování služeb** spotřebitelům musí být navíc označeny:

1. jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny (opět se netýká automatů);
2. prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli (nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat);
3. kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

Základní provozní povinnosti

Podnikatel je povinen ustanovit v provozovně **osobu odpovědnou za její provoz**. Pokud je provozovna určena k prodeji zboží nebo k poskytování služeb spotřebitelům, musí být v době provozu přítomna (ze strany provozovatele) **osoba**, která splňuje podmínku **znalosti českého nebo slovenského jazyka**.
Podnikatel musí také zajistit, aby jeho provozovna byla způsobilá k provozu podle zvláštních právních předpisů. Ty se samozřejmě liší podle účelu, k jakému je provozovna užívána.
Povaha činnosti provozované v dané provozovně musí být v souladu s kolaudačním rozhodnutím, vydaným příslušným stavebním odborem.
Podnikatel by měl zajistit, aby provozovna splňovala **hygienické normy**. Dozor provádí příslušné hygienické stanice.
Provozovna musí splňovat také podmínky protipožární bezpečnosti.

Pokud je provozovna určena k prodeji zboží nebo k poskytování služeb spotřebitelům, je povinností podnikatele vydat na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží a poskytnutí služby (např. paragon).

Na dokladu musí být uvedeno:

- Název obchodní firmy nebo jméno a příjmení podnikatele.
- Identifikační číslo osoby.
- Datum prodeje zboží nebo poskytnuté služby.
- Druh zboží nebo služby.
- Cena.

Zánik živnostenského oprávnění

- smrtí podnikatele,
- zánikem právnické osoby,
- uplynutím doby, pokud bylo živnostenské oprávnění vydáno na dobu určitou, většina oprávnění se vydává na dobu neurčitou,
- rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění.

Živnost je zaznamenána v živnostenském rejstříku. Plní funkci evidenční. Veřejně přístupná část živnostenského rejstříku je dostupná na internetových stránkách pod názvem ARES (administrativní registr ekonomických subjektů).

Kontrolu dodržování živnostenského zákona prování živnostenské úřady (ukládají pokuty za porušení zákona).